

Administrateur de biens

Syndic de copropriétés

Courtage en assurance

179 Avenue Jean Jaurès 69150 DECINES

Standard : 04 72 02 68 98
Transaction : 04 78 49 45 60
Email : adm@cornille-st-marc.fr

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 14h à 17h
Téléphone de 11h à 12h et 14h à 17h

RÉGIE
CORNEILLE SAINT-MARC

Spécialiste de l'Est Lyonnais depuis 1959

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES LA VALLA 69330 PUSIGNAN

Le **mardi 24 juin 2025** à 18h00, les copropriétaires de la résidence VALLA sis 2 RUE DU VALLON 69330 PUSIGNAN, régulièrement convoqués par le syndic se sont réunis SALLE EDOUARD COMTE 37 PETITE ROUTE 69330 PUSIGNAN

La séance est ouverte à 18h00.

Copropriétaires présents :

BELFORTE Maurice (244) - CORREIA BOUVERY (613) représentant YDE (561) - DEGACHES PICOUT ELODIE CHARLOTTE (514) - LOSTAL JULIEN (347) - MAGNIN MICHEL (73) -

Copropriétaires représentés :

YDE (561),

**sont présents ou représentés : 6 / 13 copropriétaires, totalisant
2352 / 10000 tantièmes généraux.**

Copropriétaires absents ou non représentés :

SCI 2 VALLON (502), S.C.I. 2LA (2009), COMMUNE DE PUSIGNAN (2617), Madame DELLA-GUARDIA Pauline (753), Madame MENNELLA Valérie (1018), MME POUPINEAU CHANTAL (701), STE ROIPEY (48),

**sont absents ou non représentés : 7 / 13 copropriétaires, totalisant
7648 / 10000 tantièmes généraux.**

L'assemblée passe à l'ordre du jour.

Question n° 01

Nomination du président de séance.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur CORREIA en qualité de Président de séance. À cet instant le syndic remet au Président du conseil syndical à défaut l'un des membres du conseil syndical ou en leur absence au Président de séance les pouvoirs en blanc qu'il a reçus en retour de convocation qui les accepte dans le respect des règles de l'article 22 de la loi, aux fins de les distribuer publiquement.

Le Président de séance est mandaté par l'assemblée pour s'assurer qu'aucun copropriétaire ne dispose de plus de trois pouvoirs sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et celles de ses mandants n'excède pas 10 % des tantièmes de la copropriété.

Votent **POUR** : 6 copropriétaires totalisant **2352 / 2352** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 02

Nomination du (des) scrutateur(s).

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur LOSTAL en qualité de scrutateur et pour certifier exacte la feuille de présence émarginée conformément à l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Après vérification, il certifie exacte la feuille de présence.

Votent **POUR** : 6 copropriétaires totalisant **2352 / 2352** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 03

Nomination du secrétaire de séance.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale approuve la candidature de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC en qualité de secrétaire de séance.

Votent **POUR** : 6 copropriétaires totalisant **2352 / 2352** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 04**Compte rendu du conseil syndical.**

Résolution non soumise à un vote.

Rien à signaler

Arrivent en cours de résolution : 2LA (2009) (18:18:00) -

Question n° 05**Approbation du projet d'arrêté des comptes. (Comptes joints à la convocation en annexe).**

Conditions de majorité de l'Article 24.

Article 1 du décret du 9 juin 1986

Le syndic rappelle aux copropriétaires que les pièces justificatives des charges sont à leur disposition, en ses bureaux, le dernier jour ouvré qui précède l'assemblée générale et ce dans le respect du délai prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1985. Un rendez-vous doit être préalablement fixé.

Après un débat qui permet de donner des précisions sur les dépenses de l'exercice, le Président de séance propose à l'assemblée de passer au vote.

Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, il vous a été notifié lors de la convocation les projets de :

- compte des recettes et des dépenses de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.
- situation de trésorerie du syndicat au 31/12/2024.
- l'état des dettes et des créances du syndicat au 31/12/2024.

L'assemblée approuve le projet d'arrêté des comptes clos au 31/12/2024 ainsi que ses annexes.

Le projet individuel transmis devient définitif et ne sera pas renvoyé.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 06**Quitus au syndic.**

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus à la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31/12/2024.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 07**Vote du budget prévisionnel pour l'exercice allant du 01/01/2026 au 31/12/2026.**

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément au décret du 27/05/2004 stipulant que le budget de l'exercice à venir est à approuver lors de l'assemblée générale, l'assemblée approuve le budget prévisionnel tel qu'il a été présenté en annexe à un montant de 15 777,30 euros dont les fonds alur représentant la somme de 751,30 euros soit 5%.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 08**Renouvellement de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC selon les modalités de son contrat (contrat joint à la convocation en annexe).**

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale désigne comme syndic la S.A. CORNEILLE SAINT-MARC, 179 Avenue Jean Jaurès à DECINES (69150) représentée par M. Sébastien CARRET, PDG, titulaires de la carte professionnelle de gestion immobilière N° CPI 6901 2017 000 016 824 délivrée par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne, garantie par la Compagnie Européenne de Garantie et Cautlon.

Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 25/06/2025 pour se terminer le 30/06/2027

Montant des honoraires annuel : 2846 €

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état.

Au titre de la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) conformément au règlement EUROPEEN, le syndic peut être amené à transmettre les coordonnées des copropriétaires ou de tout occupant dans le but d'intervention d'entretien au sein de la copropriété.

Les copropriétaires, pris individuellement, acceptent les termes du contrat (gestion courante et hors gestion courante), et mandatent Mr Mosnieur CORREIA, Président de séance, pour signer le contrat à leur place.

L'assemblée générale désigne Mosnieur CORREIA pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965,

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés .

Question n° 09

Dispense de l'obligation du conseil syndical de mettre en concurrence le contrat de syndic.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

« En vue de l'information de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente. Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l'examen de projets de contrat de syndic qu'il communique à cet effet. Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire. »

L'assemblée générale, informée de l'obligation de mise en concurrence des contrats de syndic énoncée à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de la faculté d'y déroger, décide, à la demande du conseil syndical, que celui-ci est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lors de la prochaine désignation du syndic.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés .

Question n° 10

Décision à prendre quant au montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide que le conseil syndical sera consulté préalablement par le syndic pour la passation de tous marchés, travaux, contrats et commandes, au-delà d'un seuil de 500 EUROS TTC.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés .

Question n° 11

Décision à prendre quant au montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est rendue obligatoire.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l'article 81-4 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, décide de fixer à 500 EUROS TTC, le montant de tous marchés, travaux, contrats et commandes à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés .

Question n° 12

Election ou réélection des membres du conseil syndical conformément à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

N.B. La désignation des membres du conseil syndical par l'assemblée générale s'effectue par un vote sur des candidatures individuelles et non sur des candidatures groupées. En conséquence, chaque candidature fera l'objet d'un vote individuel pour une durée de 3 ans.

Les membres actuels : Madame DEGACHE, Monsieur BIARD représentant la SCI YDE, Monsieur CORREIA, la SCI 2LA

Sur la candidature de Madame DEGACHE,

L'assemblée approuve la candidature de Madame DEGACHE en qualité de membre du conseil syndical.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés .

Sur la candidature de Monsieur BIARD représentant la SCI YDE,

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur BIARD représentant la SCI YDE en qualité de membre du conseil syndical.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés .

Sur la candidature de Monsieur CORREIA,

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur CORREIA en qualité de membre du conseil syndical.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés .

Sur la candidature de la SCI 2LA représenté par Madame LEMOINE

L'assemblée approuve la candidature de la SCI 2LA représenté par Madame LEMOINE en qualité de membre du conseil syndical.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés .

Question n° 13

Autorisation permanente accordée aux services de maintien de l'ordre de pénétrer dans les parties communes.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale autorise la police municipale à pénétrer dans les parties communes de la copropriété. (loi N°65.557 du 10 juillet 1965)

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 14

Imputations des frais de procédure de recouvrement des charges de copropriété.

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

Devant le nombre croissant des charges, l'Assemblée décide de voter une clause d'aggravation des charges, mettant à la charge des copropriétaires débiteurs tous les frais contentieux engagés à son encontre.

L'assemblée générale, après avoir été informée des dispositions du décret N°2015-342 élaborant le contrat type de syndicat et fixant les prestations particulières, et plus particulièrement de celles édictées dans le tableau inséré au contrat type sous la clause 9, prend acte de la procédure de recouvrement de charges :

Pour mémoire, les charges sont exigibles au 1er jour de chaque trimestre. A défaut de règlement :

-une lettre de relance sera adressée au copropriétaire défaillant, aux frais exclusifs de ce dernier, 15 jours après la date d'exigibilité

En absence de réaction du copropriétaire défaillant, le dossier sera transmis à un auxiliaire de justice (huissiers, avocats) et les mesures nécessaires à la préservation des intérêts du syndicat des copropriétaires seront prises. Si un copropriétaire rencontre des difficultés, il aura toujours la possibilité de prendre contact avec le collaborateur en charge du service contentieux, en vue de trouver une solution amiable et de formaliser un protocole d'accord (coût de 130 €).

Nous informons l'ensemble des copropriétaires que depuis la Loi ELAN du 23 novembre 2018, le défaut de versement d'une provision à sa date d'exigibilité dans un délai de 30 jours à compter d'une mise en demeure, faisant mention de ces nouvelles dispositions, justifie la condamnation du copropriétaire non seulement au paiement de l'ensemble de l'arriéré des charges et travaux mais aussi de manière anticipée au règlement de toutes les autres charges futures qui ont été votées.

Le syndicat des copropriétaires est informé de ce que les procédures en recouvrement de charges de copropriété génèrent des dépenses qui sont imputées sur le compte des copropriétaires défaillants.

Le syndicat des copropriétaires est également informé de ce que les procédures en recouvrement de charges de copropriété donneront lieu à la prise d'une hypothèque légale sur chaque lot concerné à la charge exclusive du copropriétaire défaillant

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

La majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 15

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°1 (SCI 2 VALLON) et ses ayant droit, pour la cession de parties communes à hauteur d'environ 30 m2 situé au du bâtiment A, à l'arrière du lot n°1 pour l'euro symbolique. (Majorité 26)

Conditions de majorité de l'Article 26.

Les copropriétaires autorisent la cession de parties communes à hauteur d'environ 30 m2 à l'arrière du bat A. plusieurs cessions à « l'euro symbolique » ont déjà été octroyer pour 6 copropriétaires en 2015.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature de l'acte de cession de parties communes et du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge :

- Les frais de géomètre pour déterminer la zone cédée,
- Les frais inhérents au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.
- Les frais inhérents à l'acquisition de ladite parties communes.

Pièce annexe 1 : courrier et plan de masse du RDC avec implantation de la partie communes objet de la cession. NB: Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir a déjà été octroyés à 6 copropriétaires en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refuser à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes.

Résolution rejetée à l'article 26 revotée à l'article 26-1

Question n° 15 a

Autorisation à donner au propriétaire du lot n°1 (SCI 2 VALLON) et ses ayant droit, pour la cession de parties communes à hauteur d'environ 30 m2 situé au du bâtiment A, à l'arrière du lot n°1 pour l'euro symbolique. (Majorité 26)

Conditions de majorité de l'Article 26-1.

Les copropriétaires autorisent la cession de parties communes à hauteur d'environ 30 m2 à l'arrière du bat A. plusieurs cessions à « l'euro symbolique » ont déjà été octroyer pour 6 copropriétaires en 2015.

Les copropriétaires donnent d'ores et déjà, tous pouvoirs au Syndic de procéder à la signature de l'acte de cession de parties communes et du modification EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) conformément à la présente résolution votée sans nécessité de projeter à nouveau un vote à ce sujet.

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge :

- Les frais de géomètre pour déterminer la zone cédée,
- Les frais inhérents au modificatif d'EDD/RC (État Descriptif de Division / Règlement de Copropriété) faisant suite au passage du géomètre.
- Les frais inhérents à l'acquisition de ladite parties communes.

Pièce annexe 1 : courrier et plan de masse du RDC avec implantation de la partie communes objet de la cession.

NB: Il est rappelé aux copropriétaires que la cession de parties communes à l'euro symbolique et de droit à bâtir a déjà été octroyés à 6 copropriétaires en 2015. Un droit concéder à un ou plusieurs copropriétaires ne peut être refuser à d'autre ultérieurement, ceci constituant un « abus de droit » de la copropriété au détriment d'un des leurs.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 10000** tantièmes : 2LA (2009), BELFORTE Maurice (244), CORREIA BOUVERVY (613), DEGACHES PICOUT ELODIE CHARLOTTE (514), LOSTAL JULIEN (347), MAGNIN MICHEL (73), YDE (561),

Résolution adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 16

Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : Réfection de la toiture du bâtiment C (Majorité 24)

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise BLANC et s'élevant TTC à la somme de 76 284,62 euros (réactualisation 3%)
- Le devis établi par l'entreprise ASF TOITURE et s'élevant TTC à la somme de 83 932,56 euros. (réactualisation 3%)
- Le devis établi par l'entreprise GERMAIN et s'élevant TTC à la somme de 85 550 euros. (réactualisation 3%)
- Le devis de l'entreprise SPARTest en cours d'établissement.

L'assemblée décide après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés de faire effectuer les travaux par l'entreprise pour un montant de euros.

- de confier la maîtrise d'oeuvre à Cabinet TAMBURINI pour un montant de 3831,6 euros (réactualisation 3%)
- de souscrire une police d'assurance dommages-ouvrage pour un montant soit 1942 euros, susceptible d'être réévaluée en fonction du montant définitif des travaux.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit entre 2746 euros et 3079 euros. Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés et réglés.

L'assemblée décide d'effectuer 4 appels aux dates suivantes : 01/08, 01/09, 01/10 et 01/11 soit la somme totale de €

Résolution présenté lors d'une prochaine assemblée générale.

Question n° 17

Information sur la mise en oeuvre d'un prêt : présentation du prêt personnel domofinance

Résolution non soumise à un vote.

Les copropriétaires sont informés que, s'ils souhaitent, ils peuvent bénéficier d'un prêt personnel copropriété pour financer les travaux votés précédemment, Refcction de la toiture du bâtiment C. Ce prêt est un prêt personnel, le taux d'intérêt est consécutif au montant de la quote-part personnelle des travaux, avec un minimum d'emprunt de 1 500 €. Les personnes intéressées devront se tourner vers le syndic à l'issue de l'Assemblée Générale afin d'être orienté vers la société DOMOFINANCE. La documentation est annexée à la présente convocation. Attention, tous les frais afférents au crédit seront répartis à la charge de la masse et non à la charge des seuls souscripteurs.

Question n° 18

Décision à prendre quant à l'établissement d'un Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT) en application de la loi n° 2021-1104 dit loi Climat et Résilience.

Conditions de majorité de l'Article 24.

Pour rappel, la loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021 dit loi Climat et Résilience a fixé de nouvelles obligations pour les copropriétés de plus de 15 ans à destination partielle ou totale d'habitation et notamment l'élaboration d'un Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) selon des dates buttoirs différentes en fonction de la taille des copropriétés (janvier 2025 pour les copropriétés de moins de 50 lots d'habitation).

Le projet de PPT nécessite la réalisation d'un diagnostic technique global et d'un diagnostic de performance énergétique et doit comprendre :

- La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation
- Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation,
- Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation dont la réalisation apparaît nécessaire dans les 10 prochaines années.

Le projet de PPT est présenté à la première assemblée générale qui suit son élaboration.

Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des 10 prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de ce PPT.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise ACCEO en date du 20/09/2025 et s'élevant TTC à la somme de 5 000,4 euros. L'assemblée décide après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés de faire effectuer les travaux par l'entreprise ACCEO pour un montant de 5 000,4 euros.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 180 euros.

A noter que la cotisation annuelle obligatoire du fonds de travaux Alur ne peut être inférieure à 2,5% du montant des travaux inscrits dans la plan adopté.

Il est rappelé que cette étude ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés et réglés.

L'assemblée décide d'effectuer 2 appels aux dates suivantes : 01/08/2025 et 01/09/2025 soit la somme totale de 5180,4 €

Votent **CONTRE** : 7 copropriétaires totalisant **4361 / 4361** tantièmes.

Résolution refusée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 19

Questions diverses. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote.

Sans conditions de majorité.

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote.

Le syndic prend la parole sur l'entretien des parties communes notamment dans la cage d'escalier du bâtiment D.

Après débats, le syndic indique aux copropriétaires présents qu'une société de nettoyage coûtera environ 2000 euros par an.

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 19h45.

Le président
Monsieur CORREIA

Le secrétaire
LE SYNDIC

ARTICLE 42 de la loi du 10.07.1965 complété de l'ART 14 loi du 31.12.1985

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux visant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3049 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.

Certificat de signature électronique

Solution de signature électronique de documents conforme aux exigences du règlement 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).

Cette solution de signature électronique de documents "ICSign" est commercialisée par ICS et délivrée par Vialink, tiers de confiance du groupe *BRED Banque Populaire*.

Vialink - 1-3, Place Uranie - 94340 Joinville-le-Pont - www.vialink.fr



Signatures électroniques



TEDDY CARRET

Signé électroniquement
le 01/07/2025 à 13h13 UTC



B CORREIA

Signé électroniquement
le 01/07/2025 à 15h20 UTC

